

입찰공고 관련 공사 예정가격 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ▣부는 공사, 용역 등의 계약관리 업무를 담당하고 있다.
- 법령 「국가계약법 시행규칙」 제7조(원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준)와 행정규칙 (계약예규) 「예정가격작성기준」 제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항)을 보면,
 - 원가계산에 의한 예정가격을 결정할 때에는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조 (통계작성지정기관의 지정)에 따른 지정기관이 조사하여 공표한 가격을 우선순위로 적용하도록 하고 있고,
 - “계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우에는 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다”고 되어 있다.
 - 사규 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의)와 제6조의2(예정가격의 작성)을 보면,
 - ‘예정가격’이란 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성 비치하여 두는 가액으로, 계약담당자는 입찰 또는 수의 계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하도록 되어 있다.
 - 또한, 입찰자는 입찰공고문에 공고된 설계문서(시방서, 도면, 물량내역서 등)를 참고 하여 입찰공고 당시 유효한 예정가격 결정기준에 따라 예정가격이 산정되었다고 믿고 입찰금액을 산정하여 투찰하게 되므로, 공정한 계약을 위해 예정가격 산정 시 적정한 단가를 적용해야 한다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ☞본부에서 체결한 계약 건에 대해 예정가격 결정에 기초가 되는 추정가격 산정 시점을 확인한 결과,
 - 입찰공고 시점에서 변경된 노임단가로 예정가격을 재산정하지 아니하고, 구매요청 부서에서 공사설계서를 작성한 시점의 노임단가 그대로 적용된 사례가 확인되었다.
 - 예정가격을 작성한 후 입찰공고 전 노임단가 등이 변경*되었다면, 최신 노임단가를 적용하여 예정가격을 재산정하는 것이 적절한 업무 처리 방법이다.
- * 건설업 노임단가는 매년 2차례(1. 1.부터 상반기 적용분, 9. 1.부터 하반기 적용분) 발표됨.
- ❖ (관련부서 의견) 공사 설계서 작성 시 적용한 입찰공고일 기준 물가자료(20==. 9월 호, 20++. 1월호)에는 시중노임단가 변경 내역이 즉시 반영되지 않고 공표된 날(20==. 9., 20++. 1. 기준 익월에 반영되는 것을 확인하였으며, 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

☞본부장은 공사 예정가격 산정 시 관련 규정을 철저히 준수하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(□부)

관련부서